REPUBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DEL TRABAJO

RESOLUCIÓN NÚMERO 4778 DE 2025

(29 DIC 2025)

Por la cual se adopta la Política de Prevención del Daño Antijurídico del Ministerio del Trabajo para el período 2026–2027

EL MINISTRO DEL TRABAJO

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales y en desarrollo de lo previsto en los artículos 59 y 61 de la Ley 489 de 1998; y, el artículo 6, numerales 1 y 31 del Decreto 4108 de 2011, y

C O N S I D E R A N D O

Que el artículo 117 de la Ley 2220 de 2022, por medio de la cual se expide el Estatuto de Conciliación y se dictan otras disposiciones, regula el Comité de Conciliación como una instancia administrativa encargada del estudio, análisis y formulación de políticas de prevención del daño antijurídico y de la defensa de los intereses de la entidad, en concordancia con lo previsto en el Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015.

Que, de conformidad con los numerales 1 y 2 del artículo 120 de la Ley 2220 de 2022, corresponde a los Comités de Conciliación de las entidades públicas formular y ejecutar las políticas de prevención del daño antijurídico, así como diseñar las políticas generales que orientan la defensa de los intereses de la entidad, funciones dentro de las cuales se enmarca el seguimiento a las políticas adoptadas por el Ministerio del Trabajo en esta materia.

Que la Circular Externa N° 07 del 10 de septiembre del 2025 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), establece los lineamientos para la formulación, aprobación y seguimiento de las políticas de prevención del daño antijurídico y deja sin vigencia las circulares No. 05 del 27 de septiembre del 2019 y No. 09 del 24 de julio de 2023, y formula las siguientes directrices para las entidades públicas del orden nacional:

> *"(…).*
> *Las entidades deben formular sus Políticas de Prevención del Daño Antijurídico cada dos años entre los meses de octubre a diciembre. La responsabilidad de formulación y ejecución de estas recae en el Comité de Conciliación, conforme a la Ley 2220 de 2022. Adicionalmente, deben concurrir en ello las áreas de planeación y control interno.*

Continuación de la Resolución: *"Por la cual se adopta la Política de Prevención del Daño Antijurídico del Ministerio del Trabajo para el período 2026–2027"*

De acuerdo con el conocimiento específico de su misionalidad, funciones, características y particularidades, cada entidad es responsable de la elaboración y de cumplimiento de su PPDA, la cual debe abordar las causas que generen daño antijurídico, en cuyo diagnóstico es esencial la detección y análisis de los asuntos que generan litigiosidad en cada entidad y los informes de auditoría que realizan las oficinas de control interno.

Por lo anterior, en la construcción de las PPDA deben concurrir además de las dependencias que hacen parte del comité de conciliación, todas las demás áreas, que, en virtud de sus funciones, puedan incurrir en la generación de daño antijurídico, ya sea por acción u omisión.

La PPDA debe ser transformadora, transversa y sistémica. Para ello, esta política debe incorporarse dentro de los procedimientos internos, de mecanismos para el seguimiento, evaluación y control por parte de las oficinas de planeación y de control interno, cada una en el marco de sus competencias, con la necesaria vinculación del equipo misional, dada su experticia y conocimiento de la operación institucional, igualmente es relevante que el área de talento humano de las entidades participe ofreciendo capacitación periódica permanente a los servidores en las materias que, de acuerdo con la litigiosidad y a la política adoptada, se requieran para prevenir el daño antijurídico. (…)"

Que la Política de Prevención del Daño Antijurídico del Ministerio del Trabajo para los años 2024 y 2025, fue formulada y desarrollada con el acompañamiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE). Para su elaboración se tomaron insumos del Plan de Acción de este Ministerio, así como también la metodología para la formulación y seguimiento establecido para esta política, la cual se encuentra contenida en el anexo que hace parte integral de esta resolución.

Que la Política de Prevención del Daño Antijurídico de este Ministerio fue socializada y aprobada por el Comité de Conciliación del Ministerio del Trabajo en sesión del día 17 de diciembre de 2025, tal como consta en el Acta No. 48 de la misma fecha.

Que la metodología de la Política de Prevención de Daño Antijurídico para los años 2026 – 2027 aprobada para el Ministerio del Trabajo, consiste en identificar y elaborar un diagnóstico de causas y sub-causas que podrían generar riesgos litigiosos para la entidad. Así mismo, que como consecuencia de ese diagnóstico mediante este instrumento se pretende mitigar y corregir las causas de dichos riesgos, materializando las actividades consolidadas en el Plan de Acción.

Que la adopción de la Política de Prevención del Daño Antijurídico constituye un instrumento de gestión institucional de obligatorio cumplimiento para las dependencias del Ministerio del Trabajo, en cuanto orienta la actuación administrativa y la adopción de medidas preventivas frente a la generación de daño antijurídico.

Que, en desarrollo del Plan de Acción el Ministerio del Trabajo durante los años 2024 y 2025 ha llevado a cabo capacitaciones virtuales y presenciales en las direcciones territoriales en materia de política del daño jurídico.

Continuación de la Resolución: *"Por la cual se adopta la Política de Prevención del Daño Antijurídico del Ministerio del Trabajo para el período 2026–2027"*

Que, en consecuencia, se hace necesario adoptar formalmente la Política de Prevención del Daño Antijurídico del Ministerio del Trabajo para el período 2026–2027, a fin de asegurar su implementación, seguimiento y evaluación, en los términos definidos por la normativa vigente.

En mérito a lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1. ***Adopción de la Política de Prevención del Daño Antijurídico para el Ministerio del Trabajo***. Adoptar la Política de Prevención del Daño Antijurídico para el Ministerio del Trabajo en las Direcciones Territoriales, Oficinas Especiales y el Nivel Central para la vigencia 2026 - 2027, conforme a la aprobación impartida por el Comité de Conciliación del Ministerio del Trabajo, la cual se encuentra anexa a esta resolución.

Parágrafo. La Política de Prevención del Daño Antijurídico adoptada mediante la presente resolución es de obligatorio cumplimiento para las dependencias del Ministerio del Trabajo, en el marco de sus funciones y competencias.

Artículo 2. ***Implementación, seguimiento y reporte de la Política de Prevención del Daño Antijurídico.*** Las áreas responsables de las actividades establecidas en el Plan de Acción del Ministerio del Trabajo entre ellos la Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial y la Dirección de Riesgos Laborales, deberán implementar las acciones y realizar en conjunto con la Oficina Asesora Jurídica y la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación, el seguimiento correspondiente, el cual deberá ser reportado al Comité de Conciliación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Artículo 3. ***Vigencia***. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 29 DIC 2025

ANTONIO ERESMID SANGUINO PÁEZ
Ministro del Trabajo

Proyectó: Diego Andrés Córdoba Riveros - Secretario Técnico Comité de Conciliación
Reviso: Laura Gabriela Curiel Aguancha - Presidenta Comité de Conciliación
Aprobó: Camila Andrea Bohórquez Rueda - Jefe Oficina Asesora Jurídica